



PUTUSAN

Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CLAUDIO CANIGIA MAAIL**
Pangkat/NRP : Serda Lis / 132757
Jabatan : Jr Sanitasri 1 KRI Teluk Wondama-527
Kesatuan : KRI Teluk Wondama-527/Satfib Koarmada III
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 18 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl Pangeran Diponegoro Rt 03 Rw 05 Kec.Rufei
Kab.Sorong Barat Prov. Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan KRI Teluk Wondama-527 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/76/VII/2022 tanggal 9 Juli 2022.
2. Dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 24 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Komandan KRI Teluk Wondama-527 selaku Ankum Nomor : Kep/81/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, Berkas Perkara dari Satpomal Lantamal XIV Nomor : BPP/14/I-1/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfib Koarmada III selaku Papera Nomor : Kep/103/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/127/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/17-K/PM.III-19/AL/II/2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/17-K/PM.III-19/AL/II/2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penunjukan Panitera

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/17-K/PM.III-19/AL/I/2023, tanggal 7 Februari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan;
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/127/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah dalam BAP Pendahuluan Penyidik Satpomal Lantamal XIV.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan.

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Departemen Mesin KRI Teluk Wondama-527 bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi di Satpomal Lantamal XIV Nomor: BPP/14/I-1/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 April 2021 dan berdasarkan Surat Jawaban dari Komandan Satuan Kapal Amfibi Koarmada III Nomor : B/101/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di Satuan kapal Amfibi Koarmada

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/42/II/2023 tanggal 3 Februari 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/202/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/214/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa KRI Teluk Wondama-527/Satfib Koarmada III telah memberikan jawaban yaitu surat Dansatfib Koarmada III Nomor: B/101/IV/2023 tanggal 27 April 2023, yang menyatakan bahwa Terdakwa Claudio Canigia Maail, Serda Lis NRP 132757 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia).

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau waktu waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Satfibr Koarmada III, Kab. Sorong Prov. Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XLI tahun 2021 di Satdik III Katapop Papua Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan KRI Teluk Wondama 527 Satfibr Koarmada III, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda Lis NRP 132757.
- b. Bahwa sesuai dengan keterangan Serda Saa Ahmad Lutfi (Saksi-1) dan Serda Bah Yusril Basiran Pure (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 dan menyerahkan diri pada tanggal 4 Juli 2022.
- c. Bahwa pada tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.00 WIT Saksi mendapat informasi dari Serda Ersi Singgih bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan pembersihan KRI TWA-527 kemudian Perwira Jaga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa termasuk dirumah orang tua Terdakwa dan didapat informasi bahwa Terdakwa sempat kembali kerumah untuk mengambil motor lalu pergi dengan alasan segera kembali ke KRI TWA-527. Pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel kelengkapan personil KRI TWA-527 tanpa keterangan yang sah, selanjutnya dilaporkan ke Komando atas kemudian Komandan KRI TWA-527 memerintahkan untuk melakukan upaya pencarian ditempat-tempat yang diduga Terdakwa berada maupun dengan menghubungi keluarga namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga terhitung mulai tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa dinyatakan desersi.
- d. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 00.30 WIT Terdakwa mengambil tas pingang yang berada di kamar senior Serda Esa Reki kemudian tas tersebut Terdakwa sembunyikan di buritan lalu Terdakwa kembali tidur, sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa melaksanakan pembersihan Deck Kapal KRI TWA-527 kemudian sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa mengambil pakaian di ruang laundry dan mengambil sepatu yang disembunyikan di cerobong dan memakainya di buritan selanjutnya sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa melompat dari buritan lalu menuju jalan raya mencari tumpangan ojek dan kembali kerumah orang tua Terdakwa.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI TWD-526 tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan KRI TWD-526 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Pom Lantamal XIV, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan KRI TWA-527 maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atas permohonan dari Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **AHMAD LUTFI**
Pangkat/NRP : Serda Saa / 125557
Jabatan : Juru Meriam 40 MM 1
Kesatuan : KRI Teluk Wondama-527/Satfib Koarmada III
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 7 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD KRI TWA-527/Lararella Rt 03 Rw 01 Kel. Limpo Majang Kec. Marioriawa Kab. Soping Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Cawak KRI TWA-527 sekira bulan Maret 2022 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 11 April 2022 dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 4 Juli 2022.
3. Bahwa tanggal 28 Maret 2022 Saksi melaksanakan penjemputan Terdakwa di Denma Koarmada III untuk masuk menjadi pengawak KRI TWA-527 dan pada tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa Sudha mulai bergabung melaksanakan operasi patrol laut menuju Ambon.
4. Bahwa pada tanggal 8 April 2022 KRI TWA-527 kembali sandar di dermaga Lantamal XIV Sorong, kemudian pada tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.00 WIT Serda Ersi Singgih menginformasikan kepada senior tidur dalam bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan pembersihan KRI TWA-527 kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa termasuk di rumah orang tua Terdakwa dan didapat informasi bahwa Terdakwa sempat kembali kerumah untuk mengambil motor lalu pergi dengan alasan segera kembali ke KRI TWA-527, selanjutnya pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel kelengkapan personil KRI TWA-527 tanpa keterangan yang sah, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Komando atas dan Komandan KRI TWA-527 memerintahkan untuk melakukan upaya pencarian ditempat-tempat yang diduga Terdakwa berada maupun dengan menghubungi keluarga namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga terhitung mulai tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa dinyatakan desersi.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI TWA-527 tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan KRI TWA-527 telah

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Pom Lantamal XIV untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

8. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **YUSRIL BASIRAN PURE**
Pangkat/NRP : Serda Bah/127789
Jabatan : Bintara Utama
Kesatuan : KRI Teluk Wondama-527/Satfib Koarmada III
Tempat, tanggal lahir : Kalabahi, 12 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Baranusa Pantar Barat Kab.Alor Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2022 sejak yang bersangkutan mulai berdinis di KRI TWA-527 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 11 April 2022 dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 4 Juli 2022.

3. Bahwa pada tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.00 WIT Saksi mendapat informasi dari Serda Ersi Singgih bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan pembersihan KRI TWA-527 kemudian Perwira Jaga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa termasuk di rumah orang tua Terdakwa dan didapat informasi bahwa Terdakwa sempat kembali kerumah untuk mengambil motor lalu pergi dengan alasan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera kembali ke KRI TWA-527, selanjutnya pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel kelengkapan personil KRI TWA-527 tanpa keterangan yang sah, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Komando atas dan Komandan KRI TWA-527 memerintahkan untuk melakukan upaya pencarian ditempat-tempat yang diduga Terdakwa berada maupun dengan menghubungi keluarga namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga terhitung mulai tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa dinyatakan desersi.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI TWA-527 tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan KRI TWA-527 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Pom Lantamal XIV untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, Bahwa keterangan Terdakwa dari BAP Tersangka dalam BAP Pendahuluan Penyidik Polisi Militer TNI AL yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XLI tahun 2021 di Satdik III Katapop Kab.Sorong Papua Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan KRI Teluk Wondama 527 Satfih Koarmada III, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serda Lis NRP 132757.

2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa dijemput Serda Ede Ari untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan di Rumkital dr. R. Oetojo Lantamal XIV sebelum masuk kesatuan KRI TWA-527 sebagai Bintara remaja, kemudian pada tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa ikut melaksanakan operasi pelayaran dalam pencarian nelayan yang hilang di perairan Ambon dan kembali sandar di Dermaga Lantamal XIV pada tanggal 7 April 2022.

3. Bahwa pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 00.30 WIT Terdakwa mengambil tas pingang yang berada di kamar senior Serda Esa Reki kemudian tas tersebut Terdakwa sembunyikan di buritan lalu Terdakwa kembali tidur, sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa melaksanakan pembersihan Deck Kapal KRI TWA-527 kemudian sekira

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.30 WIT Terdakwa mengambil pakaian di ruang laundry dan mengambil sepatu yang disembunyikan di cerobong dan memakainya di buritan selanjutnya sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa melompat dari buritan lalu menuju jalan raya mencari tumpangan ojek dan kembali kerumah orang tua Terdakwa.

4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa berada dirumah orang tuanya dengan aktifitas harian bermain dan bersantai-santai.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI TWA-527 tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan KRI TWA-527 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Pom Lantamal XIV untuk selanjutnya dilakukan proses hukum terkait dengan perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari dansatnya atau atasan yang berwenang lainnya.

7. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Departemen Mesin KRI Teluk Wondama-527 bulan April 2022 sampai dengan Juli 2022.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dipersidangan oleh Oditur Militer dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XLI tahun 2021 di Satdik III Katapop Papua Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan KRI Teluk Wondama 527 Satfib Koarmada III, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda Lis NRP 132757.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Saa Ahmad Lutfi (Saksi-1) dan Serda Bah Yusril Basiran Pure (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 dan menyerahkan diri pada tanggal 4 Juli 2022.

3. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.00 WIT Saksi mendapat informasi dari Serda Ersi Singgih bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan pembersihan KRI TWA-527 kemudian Perwira Jaga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa termasuk di rumah orang tua Terdakwa dan didapat informasi bahwa Terdakwa sempat kembali ke rumah untuk mengambil motor lalu pergi dengan alasan segera kembali ke KRI TWA-527. Pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel kelengkapan personil KRI TWA-527 tanpa keterangan yang sah, selanjutnya dilaporkan ke Komando atas kemudian Komandan KRI TWA-527 memerintahkan untuk melakukan upaya pencarian ditempat-tempat yang diduga Terdakwa berada maupun dengan menghubungi keluarga namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga terhitung mulai tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa dinyatakan desersi.

4. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 00.30 WIT Terdakwa mengambil tas pingang yang berada di kamar senior Serda Esa Reki kemudian tas tersebut Terdakwa sembunyikan di buritan lalu Terdakwa kembali tidur, sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa melaksanakan pembersihan Deck Kapal KRI TWA-527 kemudian sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa mengambil pakaian di ruang laundry dan mengambil sepatu yang disembunyikan di cerobong dan memakainya di buritan selanjutnya sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa melompat dari buritan lalu menuju jalan raya mencari tumpangan ojek dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI TWA-526 tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan KRI TWA-526 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Pom Lantamal XIV untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan KRI TWA-527 maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 atau secara berturut-turut selama 87 (delapan puluh tujuh) hari.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa indak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer",
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XLI tahun 2021 di Satdik III Katapop Papua Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan KRI Teluk Wondama 527 Satfib Koarmada III, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda Lis NRP 132757.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Dansatfib Koarmada III selaku Papera Nomor: Kep/103/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan berdasarkan keterangan para Saksi menerangkan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AL yang berdinasi di Satfib Koarmada III.
4. Bahwa benar berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Satfib Koarmada III yang termasuk dalam kewenangan yurisdiksi (wilayah hukum) sehingga Pengadilan Militer III-19 Jayapura berwenang mengadili Terdakwa, dan selain itu berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah (Pama) dan Terdakwa adalah dari golongan Bintara sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadili perkara Terdakwa.
5. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AL sekaligus Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia, maka Terdakwa sebagai warga negara RI adalah subyek hukum di Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Sedangkan Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Saa Ahmad Lutfi (Saksi-1) dan Serda Bah Yusril Basiran Pure (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 dan menyerahkan diri pada tanggal 4 Juli 2022.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.00 WIT Saksi mendapat informasi dari Serda Ersi Singgih bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan pembersihan KRI TWA-527 kemudian Perwira Jaga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa termasuk di rumah orang tua Terdakwa dan didapat informasi bahwa Terdakwa sempat kembali kerumah untuk mengambil motor lalu pergi dengan alasan segera kembali ke KRI TWA-527. Pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel kelengkapan personil KRI TWA-527 tanpa keterangan yang sah, selanjutnya dilaporkan ke Komando atas kemudian Komandan KRI TWA-527 memerintahkan untuk melakukan upaya pencarian ditempat-tempat yang diduga

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada maupun dengan menghubungi keluarga namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga terhitung mulai tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa dinyatakan desersi.

3. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 00.30 WIT Terdakwa mengambil tas pingang yang berada di kamar senior Serda Esa Reki kemudian tas tersebut Terdakwa sembunyikan di buritan lalu Terdakwa kembali tidur, sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa melaksanakan pembersihan Deck Kapal KRI TWA-527 kemudian sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa mengambil pakaian di ruang laundry dan mengambil sepatu yang disembunyikan di cerobong dan memakainya di buritan selanjutnya sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa melompat dari buritan lalu menuju jalan raya mencari tumpangan ojek dan kembali kerumah orang tua Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI TWD-526 tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan KRI TWD-526 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Pom Lantamal XIV untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan KRI TWA-527 maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 atau secara berturut-turut selama 87 (delapan puluh tujuh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan KRI TWA-527 maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 atau secara berturut-turut selama 87 (delapan puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu secara berturut-turut selama 87 (delapan puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL.II/2023



untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah kesengajaan untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Prajurit di dalam Kesatuannya adalah rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab pada diri Terdakwa selain itu Terdakwa melakukan perbuatannya yang hanya mementingkan diri sendiri, kurang tanggung jawab, rendahnya disiplin, tanpa berfikir panjang akan akibat perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuan KRI Teluk Wondama-527/Satfib Koarmada III telah dirugikan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepada prajurit yang lainnya sehingga mengganggu pembinaan satuan dan pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta untuk menegakkan keadilan dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan dalam lingkungan Militer dan masyarakat umum, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman di lingkungan TNI khususnya Kesatuan Terdakwa, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan memulihkankeseimbangan dalam kehidupan disiplin keprajuritan. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Oditur Militer pada pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan, Tuntutan Oditur Militer tersebut telah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL.
2. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena kurang menghayati SaptaMarga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI sehingga Majelis Hakim berpendapat atas permohonan penjatihan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dalam Tuntutannya dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Departemen Mesin KRI Teluk Wondama-527 bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan bukti otentik adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **LIS CLAUDIO CANIGIA MAAIL**, Serda Lis NRP 132757 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Departemen Mesin KRI Teluk Wondama-527 bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023 oleh M. Arif Sumarsono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020006580974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960346030574 dan Aditya Wicaksono, S.H., Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Abdul Jubri, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980008771069, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960346030574

M. Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020006580974

Aditya Wicaksono, S.H.
Kapten Chk NRP 11100004840584

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Peltu Bah NRP 88925

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)